

最高法院刑事判決

115年度台上字第1290號

上訴人 劉辰相

選任辯護人 張耀宇律師

上列上訴人因違反毒品危害防制條例等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國114年12月18日第二審判決（114年度上訴字第5211號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第38524號、114年度偵字第1528、11222、11223號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。

二、本件第一審適用毒品危害防制條例第17條第2項（第一審判決事實欄〈下稱事實欄〉一之共同販賣第二級毒品罪部分）及刑法第172條（事實欄二之偽證罪部分）規定，論處上訴人劉辰相犯共同販賣第二級毒品罪刑（想像競合犯參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織罪；處有期徒刑5年6月）及偽證罪刑（處有期徒刑6月），並為相關沒收之諭知。上訴人不服第一審判決之刑及沒收犯罪所得之宣告，提起上訴；原審審理結果，認為第一審判決關於此部分之宣告均無不當，予以維持，駁回上訴人在第二審之上訴。從形式上觀察，並無

01 判決違法情形存在。上訴意旨泛稱：請從輕量刑等語。就原
02 判決有如何之違法，未依卷內證據資料具體指摘，應認本件
03 上訴違背法律上之程式，予以駁回。

04 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

05 中 華 民 國 115 年 3 月 25 日

06 刑事第七庭審判長法官 林瑞斌

07 法官 洪兆隆

08 法官 吳冠霆

09 法官 高文崇

10 法官 陳芃宇

11 本件正本證明與原本無異

12 書記官 林明智

13 中 華 民 國 115 年 3 月 31 日